

1500705-33.2022.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... e trazia consigo, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização das autoridades competentes. Segundo descreveu a denúncia, Guardas Municipais transitavam pelo bairro, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram um motociclista entregando algo para o acusado e deixando o local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500705-33.2022.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500705-33.2022.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2175588/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 25832684 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2175588 - DISE-

DEL.SEC.BEBEDOURO, 2175588/2022 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

RONALDO DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 29.06.2022, por volta de 10:00 horas, na Rua Nelson Rodrigues de Andrade, nº 14, Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, recebeu e trazia consigo, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização das autoridades competentes. Segundo descreveu a denúncia, Guardas Municipais transitavam pelo bairro, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram um motociclista entregando algo para o acusado e deixando o local rapidamente em seguida, sem ser identificado. Ao notar a aproximação da viatura, o acusado saiu correndo e, durante a fuga, tentou se desfazer dos objetos recebidos do

motociclista, mas foi logo detido. Os guardas municipais recuperaram as duas sacolinhas plásticas de cor branca que foram dispensadas pelo acusado. Em uma delas havia 84 pedras de crack envoltas em plástico transparente e na outra havia 50 porções de cocaína acondicionadas em embalagens plásticas com a estampa do desenho animado "Pica-pau", razão pela qual o acusado foi preso em flagrante. Audiência de Custódia realizada, com determinação da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (cf. fls. 65/66). Defesa preliminar apresentada a fls. 113/116. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório do réu por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 148/149 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 157.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 150/155), enquanto a Dra. Defensora postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, com pleito alternativo de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou aplicação da pena em patamares mais favoráveis (fls. 163/.173).

É o relatório.

Procede a ação penal.

A materialidade do fato delituoso ficou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 90/93.

No tocante à autoria, remanesceu ao longo da instrução probatória quadro de certeza moral quanto à traficância imputada na denúncia.

O acusado já foi condenado definitivamente por crime de roubo com trânsito em julgado em 24.08.2017 e por crime de roubo qualificado com trânsito em julgado em 24.01.2018, além de registrar maus antecedentes por crime de trânsito e roubo qualificado (cf. certidão de fls. 174/177). Nada obstante, voltou a ser preso em flagrante em 29.06.2022, oportunidade em que houve apreensão de 84 pedras de crack e 50 porções de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13), nas circunstâncias especificadas no auto de prisão em flagrante de fls. 5.

Na fase preparatória da ação penal, o acusado negou a propriedade das drogas e afirmou que foi até o bairro Santa Terezinha para adquirir "crack", pois é dependente químico. Os guardas passaram pelo local duas vezes, mas só realizaram a abordagem na segunda vez, afirmando que as drogas que tinham encontrado eram dele. Não estava traficando no local (cf. termo de fls. 8).

Em juízo, RONALDO DIAS novamente negou a acusação e afirmou que os guardas municipais inventaram a falsa acusação contra si (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 157).

Sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal ABNER NILFRANCO RODRIGUES afirmou que, na data do fato, durante patrulhamento pelo bairro, entraram na rua Nelson Rodrigues de Andrade e visualizaram um motociclista parado entregando algo para o acusado. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Rapidamente, o motociclista saiu dali sem que pudesse ser identificado, enquanto o acusado, ao notar a aproximação da viatura, jogou algo num terreno e correu. Acredita que o motociclista estava entregando as drogas para o acusado vender. Após perseguição, o acusado foi detido. Em seguida, recuperaram o objeto dispensado pelo acusado e constataram se tratar de duas sacolinhas plásticas de cor branca, uma com 84 pedras de crack e a outra com 50 porções de cocaína, acondicionadas em embalagens plásticas vedadas por algum tipo de maquinário, com o rótulo do desenho animado Pica-pau. Indagado, o acusado alegou que a droga era para seu uso. Não teve nenhuma dúvida de que foi o acusado quem dispensou as drogas (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 157).

Também sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal SILVIO CIRINO DA SILVA afirmou em juízo que durante patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, avistaram um motociclista entregando algo para o acusado. Porém, o motociclista fugiu sem ser identificado. Ao notar a aproximação da viatura, o acusado dispensou um objeto e correu. Ele foi detido e o objeto dispensado pelo acusado foi recuperado, ocasião em que constataram se tratar de duas sacolinhas plásticas contendo pedras de crack e porções de cocaína, acondicionadas em embalagens com a estampa do desenho animado Pica-pau (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 157).

Conforme reiterado pela jurisprudência, a palavra dos agentes de segurança pública que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas quando não afastada a credibilidade por outras provas, já que eles são agentes do Estado, servindo justamente para afastar a criminalidade e não há nada nos autos que indica que estão imputando falsamente a conduta.

Diante de tal contexto probatório, a afirmação do acusado no sentido de que estaria no local apenas para comprar drogas para seu próprio consumo não encontra respaldo no conjunto probatório e restou isolada nos autos, uma vez que a alegação de ser usuário mescla-se com a figura do traficante, que tem caráter preponderante, não existindo nenhuma prova indicativa da situação de inocência por ele proclamada.

Portanto, o contexto probatório acima retratado e analisado, consistente na apreensão de 84 pedras de crack e 50 porções de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13), nas circunstâncias especificadas no auto de prisão em flagrante de fls. 5, faz preponderar a prática do tráfico de drogas.

Inafastável o desfecho condenatório, uma vez que resultou comprovada nos autos a vinculação do acusado à autoria e materialidade do tráfico descrito na denúncia, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, que ostenta maus antecedentes pela prática de roubo qualificado e embriaguez ao volante (cf. certidão de fls. 174/177), a denotar o seu reiterado envolvimento com ilícitos penais, razão pela qual a pena será fixada acima do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes e incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), pois pesam contra o acusado condenações por roubo e por roubo qualificado com trânsito em julgado em 24.07.2017 e em 24.01.2018 (cf. certidão de fls. 174/177 – Processo nº 0000594-36.2016.8.26.0072 da 3ª Vara desta Comarca de Bebedouro e Processo nº 0000536-33.2016.8.26.0072 desta 1ª Vara de Bebedouro), razão pela qual a pena será acrescida de 1/4 (um quarto), perfazendo 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição e aumento, motivo pelo qual torno definitiva a pena fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Não há nos autos qualquer elemento que indique ser o acusado pessoa financeiramente abastada, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

O acusado ostenta a condição de reincidente (cf. certidão de fls. 174/177) e as

circunstâncias judiciais são desfavoráveis, de modo a inviabilizar a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. A quantidade de pena aplicada suplantou o patamar de quatro anos. Assim, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, incabível a aplicação no caso concreto considerando a reincidência do acusado e a pena aplicada no caso concreto, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal e condeno o acusado RONALDO DIAS, como incurso no art. 33, "caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva, considerando ser legalmente incabível a redução pela incidência da reincidência. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, único compatível com a reincidência e com os efeitos sociais deletérios do tráfico de entorpecentes, denegada a substituição por pena restritiva de direito, por mostrar-se incompatível com a reincidência, e denegado o recurso em liberdade por remanescerem as circunstâncias fáticas ensejadoras da manutenção da prisão processual, razão pela qual será recomendado na prisão em que se encontra. Formalize-se. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, deverá ser descontado da pena definitivamente consolidada o período que o réu esteve preso exclusivamente por este processo (certidão de fls. 178), com efetivação em sede de execução.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, acima analisada, autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina o art. 72 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF/88.

Transitada em julgado, o réu terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB (fls. 50), arbitro os honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela própria. Expeça-se certidão.

P.I.C.

Bebedouro, 29 de setembro de 2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA